

1. 제정이유

예산 및 경제 기능 간 상호 견제와 균형을 확보하고 각 기능의 전문성을 강화하기 위하여 기획재정부를 재정경제부와 국무총리 소속의 기획예산처로 분리하는 내용으로 「정부조직법」이 개정(법률 제21065호, 2025. 10. 1. 공포, 2026. 1. 2. 시행 예정)됨에 따라, 기획예산처 공무원의 가상자산 보유 제한에 관한 지침을 제정하려는 것임.

2. 주요내용

가. (제한대상) 가상자산 보유제한 부서의 재산등록의무자, 상급감독자
(장·차관 포함) 및 이해관계자(안 제4조)

– (제한부서) 과학기술혁신예산과

나. (제한내용) 가상자산 보유금지(상속·증여 등 예외적 사유로도 불가)
(안 제4조)

다. (신고 및 조치) 보유한 날로부터 10일 이내 신고 → 1개월 이내 자진
매각 또는 직무변경·전보 등 조치 → 매각일로부터 10일 이내 증빙자료
제출(안 제5조)

라. (확인·점검) 연1회 가상자산 보유 및 거래내역 등 조사(안 제8조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 해당사항 없음

기획예산처 공무원의 가상자산 보유 제한에 관한 지침안

제1조(목적) 이 지침은 「공직자윤리법」에 따라 기획예산처 및 그 소속 기관의 공무원(이하 "공무원"이라 한다) 및 이해관계자의 직무 관련 가상자산 보유 제한에 관한 세부 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "제한부서"란 제3조 제2항에 해당하는 가상자산과 관련된 업무를 수행하는 부서로서 제4조 각호에서 정하고 있는 부서를 말한다.
2. "제한대상자"란 제4조에 해당하는 부서에 근무하는 재산등록의무자 및 그 직무를 지휘·감독하는 재산등록의무자를 말한다.
3. "이해관계자"란 「공직자윤리법」 제4조제1항제2호 또는 제3호에 해당하는 사람을 말하되, 같은 법 제12조제4항에 따라 재산등록사항의 고지 거부 허가를 받은 사람은 제외한다.
4. "제한대상자 등"이란 제2호의 제한대상자와 제3호의 이해관계자를 말한다.
5. "가상자산"이란 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 가상자산(이하 "가상자산"이라 한다)을 말한다.

제3조(직무상 정보를 이용한 거래 등의 금지) ① 공무원은 직무상 알게 된 정보를 이용하여 다음 각 호에 해당하는 행위를 해서는 아니된다.

1. 가상자산과 관련된 재산상 거래나 투자행위
2. 타인에게 가상자산 관련 정보를 제공하여 재산상 거래나 투자를 돕는 행위

② 제1항에 규정된 "직무상 알게 된 정보"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하던 중 알게 된 정보를 말한다.

1. 가상자산에 관한 정책 또는 법령의 입안·집행 등에 관련되는 직무
2. 가상자산에 관한 수사·조사·감사 및 검사에 관련되는 직무
3. 가상자산에 관한 신고·인가·허가·면허 및 특허 등에 관련되는 직무
4. 가상자산에 관한 조세의 조사·부과 및 징수에 관련되는 직무
5. 가상자산에 관한 지도·감독에 관련되는 직무
6. 가상자산에 관한 예산의 편성·심의·집행 또는 공사와 물품의 계약에 관련되는 직무
7. 가상자산에 관한 사건의 심리 또는 심판 등에 관련되는 직무
8. 그 밖에 소속기관의 장이 가상자산에 대한 정보를 획득하거나 영향력을 행사하는 업무를 수행한다고 인정하는 직무

제4조(가상자산 보유 제한) ① 공직자윤리법에 따른 재산등록의무자 중 다음 각 호의 부서(이하 "제한부서"라 한다)에 해당하는 소속 공무원과 그 직무를 지휘·감독하는 상급 감독자(이하 "제한대상자"라 한다)

및 이해관계자는 가상자산을 보유할 수 없다.

1. 기획예산처와 그 소속기관 직제 제8조 및 직제 시행규칙 제5조에
따른 감사담당관

2. 기획예산처와 그 소속기관 직제 제11조 및 직제 시행규칙 제8조에
따른 과학기술혁신예산과

② 제1항을 적용함에 있어 부서의 장보다 상위 직위에 있는 사람의 경우 직제·규정 또는 직무상 지휘·감독하는 부서를 기준으로 한다.

③ 제한 부서에서 그 외의 부서로 이동하거나 담당 직무가 변경되는 등으로 제한대상자가 아니게 된 경우 전보일 또는 직무 변경일 등으로 부터 6개월 동안 가상자산의 취득을 제한할 수 있다.

제5조(가상자산 보유의 신고) ① ‘제한대상자 등’이 가상자산을 보유한 날(가상자산 보유제한제도 시행 후 최초 신고의 경우를 포함한다)부터 10일 이내에 별지 제1호서식에 따라 가상자산 보유 사실을 증명할 수 있는 자료와 함께 감사부서의 장에게 신고하여야 한다.

② 상속, 증여(유증을 포함한다)로 가상자산을 보유하게 되는 경우 상속 등 개시를 안 날로부터 10일이내에 내 별지 제1호의 서식에 따라 ‘제한대상자 등’의 가상자산 보유내역을 감사부서의 장에게 신고하여야 한다.

제6조(보유사항의 확인) ① 감사부서의 장은 제5조에 따른 신고가 적정한지 여부를 확인하고, 필요한 경우 제한대상자에게 그 내용의 보완을 요구하거나 거래사실확인서 등 소명자료의 제출을 요구할 수 있다.

② 제1항의 요구를 받은 사람은 제1항에 따른 요구를 받은 날부터 20일 이내에 관련자료를 보완 또는 제출하거나 소명하여야 한다.

제7조(이해충돌 방지 조치) ① 감사부서의 장은 ‘제한대상자 등’이 가상자산을 보유한 사실(상속, 증여, 유증 등에 의한 보유를 포함한다)을 알게 된 경우 즉시 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 1개월 이내 가상자산의 자진매각 요구

2. 1개월 이내 직무 변경 또는 직무 재배치, 전보 요구

3. 그 밖에 기관장이 이해충돌 방지를 위해 필요하다고 인정하는 조치

② 감사부서의 장은 ‘제한대상자 등’이 제한부서에 근무하기 이전부터 가상자산을 보유하고 있는 경우(신규임용등으로 제한대상자가 된 경우로서 가상자산을 보유하고 있는 경우를 포함한다) 그 사실을 알게 된 날 즉시 제1항 각 호 중 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

③ 제한대상자는 특별한 사정이 없는 한 제1항제1호에 따른 자진매각 요구에 대해 해당 조치를 취하고 매각한 날로부터 10일 이내에 증빙을 갖추어 그 결과를 감사부서의 장에게 보고하여야 한다.

④ 제한대상자는 제3항에도 불구하고 보유한 가상자산이 가상자산거래소 등에서 거래되지 않는 등의 불가피한 사유로 매각이 불가능한 경우 감사기관의 장의 승인을 받아 일시적으로 가상자산을 보유할 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 일시적으로 가상자산을 보유하게 된 제한대상자는 보유내역을 분기별로 감사부서의 장에게 신고하여야 한다. 다만, 보유

한 가상자산의 매각이 가능해지면 이를 즉시 매각하고 그 결과를 10일 이내에 감사부서의 장에게 신고하여야 한다.

제8조(가상자산 보유 여부의 조사) ① 감사부서의 장은 연 1회 또는 필요시 제한대상자 등의 가상자산 보유 여부 및 가상자산 거래 등에 대하여 조사를 실시할 수 있다. 조사와 관련된 세부사항은 감사부서의 장이 따로 정한다.

② 감사부서의 장은 제1항과 관련하여 관련 부서 또는 제한대상자 등에 대하여 가상자산 보유내역 등 조사에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

③ 제2항의 요구를 받은 자는 정당한 사유없이 거부할 수 없다.

제9조(의무 위반시 조치) ① 감사부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제한대상자에 대하여 징계 등의 필요한 조치를 할 수 있다.

1. 제한대상자 등이 제4조에 위반하여 가상자산을 보유한 경우
2. 제한대상자가 제5조에 따른 신고를 하지 않거나 정당한 사유 없이 기간을 도과하여 신고한 경우
3. 제한대상자가 조사 등과 관련하여 고의 또는 중대한 과실로 자료를 누락 또는 허위로 제출하거나 정당한 사유 없이 자료 제출이나 조사를 거부하는 경우
4. ‘제한대상자 등’이 제7조의 자진매각 요구 등에 따른 조치를 하지 않는 경우

② 감사부서의 장은 신고, 조사 및 조치에 관한 현황을 별지 제2호 서식에 따라 기록·관리하여야 한다.

제10조(비밀유지 의무) 가상자산의 신고 또는 제출 내용과 이와 관련된 자료의 내용을 직무수행 중 알게 된 자는 이를 다른 사람에게 누설해서는 아니 된다.

제11조(목적 외 사용 금지 의무) 가상자산의 신고 또는 제출 내용 및 관련된 자료의 내용을 직무 수행 중 알게 된 자는 이를 목적 외의 용도로 사용해서는 아니 된다.

제12조(교육 등) ① 감사부서의 장은 제한부서 및 제한 가상자산의 범위 등을 수시로 점검하여 제한대상자가 사전에 소속 부서가 가상자산 보유제한 부서인지 등을 확인할 수 있도록 교육 또는 안내 등의 조치를 하여야 한다.

제13조(기타 세부사항) 감사부서의 장은 이 지침의 시행을 위하여 필요한 세부사항을 별도로 정할 수 있다.

제14조(재검토기한) 기획예산처장관은 「행정규제기본법」 제8조 (및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」)에 따라 이 훈령에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 훈령은 2026년 1월 2일부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

가상자산 보유 사실 신고서

신고인	성명	생년월일	전화번호(휴대전화) ()
	소속 부서	직위	직급 등
	주소		
담당 직무	직무내용 ※ 법령·직제·사무분장 등에 따른 담당 직무내용을 구체적으로 적으십시오.		

[보유(취득) 가상자산 내역]

소유자	관계	거래소명	가상자산명	심볼 (종목코드)	가격	수량	가액 (천원)	취득 일자	소득원	취득사유	비고

「공직자윤리법」 제14조의17조 및 가상자산 보유제한 방안에 따라 가상자산 보유 사실을 신고합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

기관의 장 귀하

첨부서류	기타 가상자산을 보유하고 있음을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 합니다.
------	---

[별지 제2호서식]

가상자산 보유 사실 신고 등 확인·조치 내역서

접수 번호		접수일	
신고인	성명		
	생년월일		
	소속부서		
	직위(직급)		
	전화번호		
신고사항			
조치내역			
기타 참고사항			
확인 점검일			
확인 점검자 (서명 또는 인)			